

1500218-34.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... de visitar o amigo. Já foi preso por tráfico de drogas no ano de 2011, no Estado de Minas Gerais. Que anuiu o acesso ao seu aparelho de de telefone celular na presente data, mediante uso de senha pessoal.

Em juízo, o réu LUIZ FERNANDES negou participação nos crimes. Disse que foi chamado por BRUNO para a prática de furto, procurando cilindros de oxigênio aleatoriamente pelas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira - SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500218-34.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500218-34.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO LUIZ DE JESUS e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Vistos.

BRUNO LUIZ DE JESUS, LUIZ FERNANDES, DOUGLAS DOS SANTOS NOBRE, vulgo "Magrão", JOSÉ MALAQUIAS COUTO, vulgo "Véio", e EVANDRO DOS SANTOS, vulgo "Galo cego", "Galo",

"Vando" e "Bin Laden", qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, e no art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, porque, na data de 09 de fevereiro de 2022, por volta das 05h00min, no "Posto União de Limeira Ltda.", situado na Via Anhanguera, Km 134, nesta cidade e Comarca de Limeira, em concurso de agentes com outras pessoas não identificadas, associaram-se para o fim de cometer crimes de roubo circunstanciado, sendo que a associação era armada.

Consta ainda que, na data de 09 de fevereiro de 2022, por volta das 05h00min, no "Posto União de Limeira Ltda.", situado na Via Anhanguera, Km 134, nesta cidade e Comarca de Limeira/SP, BRUNO LUIZ DE JESUS, LUIZ FERNANDES, DOUGLAS DOS SANTOS NOBRE, vulgo "Magrão", JOSÉ MALAQUIAS COUTO, vulgo "Véio", e EVANDRO DOS SANTOS, vulgo "Galo cego", "Galo", "Vando" e "Bin Laden", qualificados nos autos, em concurso de agentes e com outras pessoas não identificadas, caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas visando ao resultado comum, após reduzirem a vítima Paulo Evandro Pallas à impossibilidade de resistência, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, mantendo-a em seu poder restringindo-lhe a liberdade, subtraíram, para eles, um caminhão I/SCANIA G 420 LA6X4HNA, placas NIH8G79, e um semirreboque SR/GUERRA AG FG, placas NWG7I58, pertencentes à vítima1, bem como uma carga de 765 galões de defensivo agrícola, avaliados em R\$ 1.300.500,002, pertencentes a empresa "Albaugh Agro Brasil Ltda."

A denúncia e o aditamento foram recebidos (fls. 369/375 e 485/487), os réus foram citados (fls. 484, 478, 482, 480 e 542) e ofertaram respostas escritas (fls. 511/513, 567/571 e 586/596). Mantido o recebimento da denúncia, foi designada a audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 613/615).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, três testemunhas arroladas de acusação e interrogados os acusados.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia (fls. 922/938).

As defesas, em memoriais, sustentaram a necessidade de absolvição, pela insuficiência probatória (fls. 995/1010, 1011/1022), tendo a defesa dos acusados LUIZ FERNANDES e DOUGLAS DOS SANTOS NOBRE, ainda, sustentado a nulidade do feito por cerceamento de defesa, bem como pela ilicitude probatória, em virtude das investigações terem sido motivadas por denúncia anônima (fls. 970/994).

É a síntese do necessário.

DECIDO

Inicialmente, alega a Nobre Causídica defensora de LUIZ FERNANDES e DOUGLAS DOS SANTOS NOBRE que a prova obtida no curso do processo seria ilícita, tendo em vista que derivada de denúncia anônima, meio inadequado para se apurar o fato.

Pelo que defluiu do auto de prisão em flagrante, a unidade da polícia civil recebeu informações acerca de uma caminhão suspeito parado às margens da Rodovia Luiz de Queiroz, ao lado de dois veículos - um de cor prata e outro branca - que estariam em provável vigilância. Foram até o local e encontraram o caminhão trator bem como os mencionados veículos, além de um caminhão próximo. Em diligências pelo local, perceberam a existência de uma vítima trancada no caminhão trator, e fizeram seu resgate.

Ainda, verificaram ações de fuga de possíveis envolvidos, promoveram a abordagem, checaram as respectivas folhas de antecedentes, e, com base nos elementos

existentes, concluíram haver situação de flagrância, razão pela qual prenderam os quatro envolvidos, prisões estas confirmadas em juízo, tanto que convertidas em preventivas - fls. 242/247.

O fato das informações previamente obtidas terem sido fornecidas em caráter anônimo não traz qualquer reflexo, sendo certo que em tempos de criminalidade organizada, onde vigora a "lei do silêncio", os chamados "disque denúncias" ostentam inegável relevo, sendo tal situação plenamente comum e regular, não havendo qualquer nulidade.

Alega a Ilustre Defensora, ainda, que ocorreu cerceamento de defesa, porquanto não foram trazidas aos autos imagens registradas em câmeras mantidas pelo estabelecimento comercial - posto Shell.

Não obstante, conforme se observa do relatório de fls. 305/307, bem como pela imagem trazida à fl. 973, a câmera mantida pelo posto Shell não trouxe revelação de importância aos autos, pois distante do local onde o caminhão da vítima havia estacionado; em horário da madrugada, e conseqüentemente, ermo, com baixa visibilidade. Não seria, portanto, de interesse para as investigações policiais, apresentar horas e horas de gravações onde nada de relevante pudesse exsurgir, sendo correta, portanto, a decisão de indeferimento da expedição de ofício, pois é dever do magistrado refutar pedido de medidas impertinentes ao feito, e que somente contribuiriam para protelar a marcha processual.

Portanto, as investigações foram realizadas sem anormalidades, e não se verificou qualquer espécie de prejuízo à defesa.

Assim, rejeitada a matéria preliminar, passo ao exame do mérito.

A materialidade do crime ficou cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 09/10), pelos boletins de ocorrência (fls. 26/31, 32/35, 289/290 e 403/408), pelos autos de exibição/apreensão de fls. 36/38, 291/293, 308/314 e 409, pelo auto de entrega as fls. 39/40, documentos de fls. 41/42, 47/68, 301/304, 572/578, 678/685, 741, 768, 773, 777, 788 e 868/915, fotografias de fls. 43/46, relatórios de fls. 296/300 e 305/307, laudo pericial papiloscópico nº 1152/2022 (fls. 391/401), laudo pericial do simulacro de arma de fogo (fls. 417/419), quebra de sigilo dos dados dos aparelhos apreendidos (fls. 657/667 e complementar de fls. 808/813), complementados pelo relatório de investigação de fls. 814/867, além da prova oral colhida em juízo, cujos depoimentos merecem ser analisados com atenção.

Interrogado em solo policial, BRUNO LUIZ DE JESUS relatou que veio até a cidade de Piracicaba visitar seu irmão André Luiz de Jesus, estando na companhia de um amigo de nome Gabriel; Informa que Gabriel é residente da cidade de Uberlândia/MG e que já estava na cidade de São Paulo há cerca de uma semana, pousando na residência do interrogado; informa que ambos saíram da cidade de São Paulo por volta das 05h00, fazendo o uso do veículo FIAT/Punto, placas EDG 1B00, de propriedade do irmão de Jose Malaquias Couto (Geraldo Malaquias Couto) atualmente preso. Informa que seu irmão André Luiz não sabia da sua visita nesta cidade, tampouco o interrogado tinha certeza se o mesmo estaria de fato em sua casa; informa que se equivocou em relação a entrada da cidade de Piracicaba (Rodovia do Açúcar) e somente encontrou o retorno próximo a cidade de Santa Bárbara D'Oeste, parando em um estabelecimento denominado Parada da Linguíça para tomar café. Relata que pelo local permaneceu cerca de 10 minutos, oportunidade em que Policiais Civis chegaram ao local e localizaram um motorista amordaçado e com capuz, dentro de um caminhão também estacionado naquele restaurante. Informa que não sabia que JOSE MALAQUIAS COUTO estava naquele restaurante. Não chegou a ver Malaquias no restaurante, com um caminhão de cor branca, apesar de o irmão (Geraldo, que está preso) ter emprestado tal veículo para o deslocamento do interrogado até esta cidade. Relata que, Gabriel estava na companhia do interrogado, mas que não sabe ao certo em que oportunidade o mesmo

teria saído do local. Que desconhece as pessoas que estavam no veículo GM/PRISMA de cor preta placas FSI 0026, que também estava no mesmo restaurante. Nega que tenha participado de qualquer roubo, ou ainda que estivesse mantendo tal motorista sob sua vigília. Relata que já foi preso em flagrante pelo crime de receptação. Que conhece a pessoa de JOSE MALAQUIAS COUTO apenas, desconhecendo as demais pessoas relacionadas nesta prisão em flagrante. Que autorizou o acesso ao seu telefone celular por parte dos policiais civis desta Delegacia mediante o uso de senha pessoal.

Interrogado em juízo, BRUNO negou as acusações. Alegou estava na condução do veículo Punto, do irmão de José Malaquias. Argumentou que conhece José Malaquias e tem vínculo de parentesco entre seus familiares. Argumentou que o veículo dele estava quebrado e pretendiam furtar outros objetos (cilindro de oxigênio), mas sem arma. Alegou que em seu depoimento da fase extrajudicial foi coagido pelos policiais. Disse que realmente estava conduzindo o veículo Punto, acompanhando um veículo Prisma, mas foi convidado por José Malaquias apenas para furtar (mídia digital).

Na fase policial, o acusado LUIZ FERNANDES relatou ser motorista de UBER e que, na presente data, veio até a cidade de Piracicaba visitar um profissional de nome Paulo, marceneiro residente desta cidade. Que conhece a pessoa de Douglas dos Santos Nobre há cerca de dois meses, mas na data de ontem avisou que viria visitar a cidade de Piracicaba oportunidade em que convidou Douglas para o passeio; informa que saíram da cidade de São Paulo por volta das 05h40min, e que passou próximo a casa de Douglas para pegá-lo. Durante o trajeto em seu veículo GM/PRISMA, placas FSI 0026, de cor preta, após a saída pela Rodovia Anhanguera, passando pela cidade Santa Bárbara D'Oeste, percebeu que havia se perdido e resolver fazer o contorno até um restaurante situado às margens da Rod. Luis de Queiroz (Parada da Linguíça). Informa que permaneceu pelo local por cerca de 5 minutos, soube ainda que DOUGLAS havia encontrado, por acaso, ou coincidência, a pessoa de JOSE MALAQUIAS COUTO, que estava estacionado com seu caminhão naquele mesmo restaurante. Que MALAQUIAS percebeu a presença de Douglas, que acenou com a mão, se aproximando do veículo PRISMA que o interrogado conduzia. Que Malaquias informou que estavam realmente fora do trajeto, oportunidade em que aconteceu a abordagem policial; Soube, ainda, apenas naquele ato, que no mesmo estacionamento do restaurante em que parou havia um motorista amordaçado dentro de seu caminhão, atrás da cortina da cabine. Nega que tenha relação com a situação do motorista rendido e que estava vindo para Piracicaba apenas com o propósito de visitar o amigo. Já foi preso por tráfico de drogas no ano de 2011, no Estado de Minas Gerais. Que anuiu o acesso ao seu aparelho de telefone celular na presente data, mediante uso de senha pessoal.

Em juízo, o réu LUIZ FERNANDES negou participação nos crimes. Disse que foi chamado por BRUNO para a prática de furto, procurando cilindros de oxigênio aleatoriamente pelas rodovias do Estado. Combinou os crimes de furto com BRUNO, o qual chamou JOSÉ MALAQUIAS e DOUGLAS. Asseverou que ocupava o veículo Prisma com DOUGLAS. Confirmou a existência de várias fotografias de armas de fogo, aparelhos bloqueadores de sinal (capetinha) e gravações relacionadas a prática de crimes, argumentando que não se concretizaram. Disse que realmente tirou uma fotografia do caminhão do acusado José Malaquias em seu aparelho celular (mídia).

Em delegacia de polícia, DOUGLAS DOS SANTOS NOBRE relatou que estava na companhia de LUIZ FERNANDES na data de ontem, quando recebeu um convite para visitar a cidade de Piracicaba. Não conhecia a cidade de Piracicaba, estando pela primeira vez nesta cidade após convite de Luiz. Luiz teria dito ao interrogado que viria atrás de Paulo, um amigo. Que Luiz dirigia um veículo GM/Prisma de cor preta, placas que não sabe discernir. Relata que, como Luiz se perdeu em relação a entrada de Piracicaba, retornou para buscar ajuda no restaurante Parada da Linguíça. Que, naquele restaurante, encontrou a pessoa de Jose Malaquias Couto, que por coincidência também estava estacionado com seu caminhão Mercedes "toco" de cor branca, placas

IMM 1F06. Que Luiz foi conversar com Malaquias ocasião em que policiais os abordaram, noticiando que havia um motorista amordaçado dentro do caminhão. Nega que tenha participado da ação relacionada aos demais indiciados. Que conhece apenas MALAQUIAS (Véio) e LUIZ (Véio). Não sabe ao certo quem seria a pessoa de Paulo, suposto amigo de Luiz na cidade de Piracicaba. Já foi condenado pelo crime de receptação.

Em juízo, DOUGLAS negou a prática delitiva, afirmando que convidou LUIZ, JOSÉ MALAQUIAS e BRUNO para praticar apenas crime de furto de cilindros de oxigênio, procurando prováveis vítimas nas cidades de Jundiaí, Salto e Piracicaba, e ao não localizarem referidas cargas, resolveram retornar. Alegou que seu depoimento da fase extrajudicial foi mentiroso. Por fim, disse ter sido pressionado pelos policiais desde as abordagens (mídia).

Em delegacia de polícia JOSÉ MALAQUIAS COUTO narrou que estava na região de Piracicaba na presente data, informando que veio com seu caminhão Mercedes de cor branca, placas IMM 1F06, sem nenhuma carga no baú. Que saiu da cidade de Cotia/SP por volta das 05h40min. Que, durante seu trajeto pela Rodovia do Açúcar, encontrou a pessoa de Douglas dos Santos Nobre, sendo que já o conhecia da COHAB - da Raposo Tavares em São Paulo. Douglas estava na companhia de LUIZ FERNANDES, e este, dirigia um veículo da marca GM/PRISMA, de cor preta e que ambos relataram que viriam na casa de um marceneiro nesta cidade; O interrogado seguiu seu trajeto até a cidade de Santa Barbara D'Oeste, a procura de uma possível carga, já que seu primo de nome Eliseu teria o contato de trabalho com uma transportadora. Antes de chegar ao seu destino, decidiu parar no restaurante conhecido por "Parada da Linguixa", ocasião em que percebeu que Douglas estava no carro estacionado no mesmo restaurante, quando relatou que realmente haviam se perdido e que Piracicaba já havia ficado para trás. Nesta ocasião, relata que foram abordados por policiais civis desta Delegacia, enquanto um motorista permanecia imobilizado no interior de uma carreta. Que não tem relação com os fatos, negando ter envolvimento em ações criminosas. Que conhece as pessoas de Douglas dos Santos Nobre e Bruno Luiz de Jesus, tendo este último sido preso com o interrogado na mesma situação da cidade Jundiaí, no ano de 2016. Não conhece pessoa de Luiz Fernandez, dono do GM/Prisma de cor preta. Que seu irmão GERALDO está detido na penitenciária de Itapetirica da Serra; que emprestou o carro FIAT/PUNTO, para a pessoa de Bruno, já que o mesmo viria para a cidade de Piracicaba visitar seu irmão que trabalha com construção civil; Que NÃO percebeu que o carro FIAT/PUNTO, placas EDG 1B00 utilizado por BRUNO estaria parado no mesmo restaurante em que o interrogado estava; Nega ter qualquer participação no roubo ocorrido em relação aos defensivos agrícolas. Que permitiu o acesso ao seu aparelho celular mediante senha digital aos Policiais Civis.

Em sede judicial, JOSÉ MALAQUIAS negou os fatos. Disse que realmente saíram para a prática de furtos de cilindros de oxigênio com os demais, exceto EVANDRO. Argumentou que o simulacro de arma de fogo não estava no seu caminhão, negando que estivessem armados. Não soube dizer como pretendiam abordar e furtar cilindros sem arma de fogo e após a pergunta de sua advogada, consignou que pretendiam localizar uma carga "parada".

Na delegacia, EVANDRO afirmou que trabalha de forma autônoma com rastreamento veicular/caminhão e relata que, em grande parte dos acionamentos que são feitos pelos clientes interessados, o interrogado se dirige até o local onde os veículos se encontram e os equipamentos são instalados; O seu trabalho consiste em equipar com rastreador os caminhões a pedido de clientes físicos e transportadoras, para que os mesmos sejam monitorados em solo terrestre durante o trajeto. Informa que, no dia 09/02/2022, garante que NÃO prestou serviços em caminhão da marca/modelo, I/SCANIA G420, ano 2009, branco, placas NIH 8G79. Que, em consulta ao seu celular na busca de conversas com clientes na data dos fatos, afirma que prestou serviços apenas na cidade de Nova Odessa/SP - por volta das 11h, daquele mesmo dia; que, foi o único trabalho que fez no dia, conforme seu controle; naquela cidade, instalou um

rastreador em um caminhão da marca VW, de cor branco, apenas; nega que tenha envolvimento com o roubo ocorrido naquela data, tampouco teria sido acionado pelas pessoas indiciadas e presas em decorrência do auto de prisão em flagrante, datado de 09/02/2022, quando o caminhão foi localizado com a vítima/motorista amordaçada dentro da cabine, por volta das 09h00, na divisa entre as cidades de Piracicaba e Santa Bárbara D'Oeste/SP; não é capaz de esclarecer o motivo da sua impressão digital (dedo médio direito) ter sido encontrada/coletada na porta do passageiro do caminhão Scania, na oportunidade da colheita feita pelos papiloscopistas policiais (laudo nº 1152/2022); Não esteve nas cidades de Limeira/SP ou Piracicaba/SP. que o número de telefone que faz uso (19 -98230-2673) está registrado em nome de sua companheira, Fernanda Carpejane Tomaz há cerca de 5 anos; que não conhece os presos LUIZ FERNANDES, JOSE MALAQUIAS COUTO, BRUNO LUIZ DE JESUS e DOUGLAS DOS SANTOS NOBRE, não mantendo vínculo de amizade ou de trabalho com nenhum deles; Já foi preso em decorrência de uma investigação ocorrida pelo GAECO por roubo de carga/caminhão, mas que foi posto em liberdade por ausência de provas, destaca o interrogado.

EVANDRO, na fase judicial, negou qualquer relação com os crimes, não sabendo dizer como sua impressão digital foi encontrada na porta do caminhão da vítima. Confirmou que trabalha (proprietário de empresa) com sistema de rastreamento de veículo, mas não prestou serviço no caminhão da vítima, conforme já narrado na fase policial. Por fim, argumentou que é possível que tenha prestado serviço anteriormente no caminhão da vítima, mas não se recorda e não tem qualquer documento referente a esta "possibilidade" (mídia).

A vítima Paulo Evandro Pallas, narrou que no dia 08 de fevereiro de 2022, por volta das 11h, carregou o caminhão na empresa Toniatto, localizada no município de Resende/RJ, com uma carga de veneno agrícola para que a mesma fosse entregue na cidade de Uberlândia/MG. Saiu da empresa na mesma data por volta das 13h30, parando para pernoitar no Posto União, Rodovia Anhanguera, Km 134, Limeira/SP. Na data dos fatos, por volta das 05h15min, desceu do caminhão para usar a água (na lateral do caminhão), oportunidade em que foi abordado por um indivíduo que, fazendo uso de arma de fogo, questionou acerca do que estava carregando, sendo informado que transportava veneno agrícola até Uberlândia. A seguir, foi obrigado a entrar no caminhão e se postar atrás da cortina, oportunidade em que foi amordaçado e imobilizado com uma fita adesiva e ainda foi colocado um gorro em sua cabeça. Afirmou que foi abordado por apenas um indivíduo, sendo que permanecera no local por cerca de 30 minutos e acabou percebendo que havia dois indivíduos na cabine do caminhão, que desmontavam o painel a procura de algum rastreador. Alegou que os roubadores não foram violentos e não proferiram qualquer ameaça de morte. Informou que transitaram por cerca de 1h30min por estradas pavimentadas, percebendo uma única manobra em que foi utilizada a marcha-ré, na oportunidade em que descarregaram os produtos (765 galões de 20 litros), um a um, tendo em vista que os paletes permaneceram no baú do caminhão. Disse ainda que não sabia exatamente por quanto tempo trafegaram, percebendo que passaram por pequeno trecho de terra, oportunidade em que o caminhão foi desligado, sendo orientado a permanecer atrás da cortina porque alguém iria encontrá-lo naquele local. Não reconheceu pessoalmente os indivíduos (mídia digital).

O policial civil James Batista Tavares explicou como foram as investigações e as prisões dos acusados. Disse que recebeu uma informação sobre uma carreta suspeita estacionada na Rodovia Luiz de Queiroz, na "Parada da Linguíça", sendo que também estavam no local, próximos à carreta, um veículo cor escura, um veículo de cor prata, um veículo Gol de cor branca, e um caminhão de menor porte. Afirmou que, chegando no local, avistou JOSÉ MALAQUIAS conversando com LUIZ e DOUGLAS, que estavam no veículo Prisma, cor escura. Disse que foi até o caminhão estacionado, momento em que JOSÉ MALAQUIAS parou de conversar e entrou no posto. Asseverou que no caminhão encontrou a vítima Paulo, amordaçada, amarrada e com capuz na cabeça. Contou que, após libertar a vítima, LUIZ e DOUGLAS tentaram se evadir com o carro

Prisma, sendo que JOSÉ MALAQUIAS saiu rapidamente do posto em direção ao veículo Gol. BRUNO foi identificado como condutor do veículo Punto, também envolvido com os demais. Explicou que os réus garantiram que não se conheciam e apresentaram versões inconsistentes sobre o que faziam naquele local. Confirmou que, durante a abordagem, a esposa de DOUGLAS, vulgo “Magrão”, ligou para JOSÉ MALAQUIAS, vulgo “Véio”, perguntando se ele estava com seu marido. Em investigação, descobriu que a esposa de JOSÉ MALAQUIAS é tia da mulher de BRUNO. Posteriormente, DOUGLAS acabou confirmando que conhece BRUNO e JOSÉ MALAQUIAS (“Véio”). Constatou que, em 2016, JOSÉ MALAQUIAS e BRUNO foram presos em flagrante pelo crime de associação criminosa. Também foi realizado contato com a proprietária da empresa, sra. Solange, onde JOSÉ MALAQUIAS trabalhava, a qual revelou que ele deveria estar indo para o estado de Minas Gerais, e não deveria estar na região de Piracicaba. Destacou que no caminhão do acusado José Malaquias foi encontrado um simulacro de arma de fogo, somente após o auto de prisão em flagrante. Disse ter visto as imagens do roubo fornecidas pela Posto e destacou que não seria possível avaliar a fisionomia dos assaltantes.

No mesmo sentido o depoimento do investigador de polícia CLÁUDIO ROBERTO, que indagado em juízo, informou que houve o recebimento de uma denúncia no sentido de que havia uma carreta parada em atitude suspeita na Rodovia Luiz de Queiroz, nas proximidades da empresa Romi, e também foi percebido pelo denunciante que havia um veículo cor escura, um veículo cor prata, um veículo Gol de cor branca, e um caminhão de menor porte, carroceria baú, os quais também estavam próximos à carreta, também denotando atitude suspeita; esclarece que o local apontado é um local conhecido como ponto de parada de caminhões, conhecido como Parada da Língua; esclarece que então foram até o local o depoente, os policiais Celso e James, fazendo uso de viatura nas cores oficiais, sendo certo que o depoente, que conduzia a viatura, percebeu que havia um indivíduo de camisa azul em pé conversando com os ocupantes do veículo GM/Prisma de cor escura, o qual estava parado, sendo certo que nesse momento, ambos os indivíduos se mostraram apreensivos com a passagem da viatura; no entanto, não houve realização de abordagem uma vez que haja vista que o caminhão estava parado e então buscaram saber quem estava em poder do caminhão; esclarece que enquanto vistoriavam o caminhão seu colega de serviço Celso observou que o indivíduo que estava em pé conversando com os ocupantes do veículo GM/Prisma cessou imediatamente a conversa e foi na direção do estabelecimento comercial; esclarece que enquanto isso, o depoente acabou verificando que a porta do lado do motorista estava aberta; esclarece que determinaram que a pessoa que estivesse no interior da cabine saísse, oportunidade em que ouviram apenas gemidos; sendo assim, esclarece que então o policial James entrou no caminhão e constatou que a vítima estava amarrada com fita adesiva pelas pernas, pelos braços, amordaçada e com um capuz na cabeça; esclarece que logo em seguida à libertação da vítima, o policial Celso foi novamente olhar para os indivíduos que inicialmente demonstraram comportamento apreensivo e acabou constatando que o veículo Prisma de cor escura já estava saindo, oportunidade em que foi realizada abordagem, o qual era conduzido por Luis Fernandes e o passageiro Douglas dos Santos Nobre; esclarece que simultaneamente também foi constatado que o indivíduo de camiseta de cor azul que estava conversando com os ocupantes do veículo GM/Prisma também saía do estabelecimento comercial e rumava para o caminhão, sendo certo que foi também abordado, sendo identificado como José Malaquias; esclarece que a partir daí acabaram constatando que havia o ocupante de um veículo Fiat/Punto, ocupado pelo indivíduo de nome Bruno; esclarece que os indivíduos a todo momento negaram que se conheciam, sendo certo que foram conduzidos a esta unidade policial e ofereceram versões inconsistentes acerca do que faziam na cidade de Piracicaba; esclarece que Luis Fernandes, que conduzia o Prisma, disse que estava no local porque estava perdido, já que estava rumando para a cidade de Piracicaba, no entanto, ele estava no local sentido Piracicaba a Santa Bárbara, e não o inverso; esclarece que José Malaquias disse que estava conversando com Luis Fernandes porque estava perguntando como fazia para chegar em Piracicaba; esclarece por sua vez, que a pessoa que estava ocupando o veículo Punto de cor

prata, era o indivíduo de nome Bruno, acompanhado de outro indivíduo de nome Gabriel, que seria o primo dele, indivíduo que acabou se evadindo do local; Bruno disse que esteve preso por roubo de carga e associação criminosa; esclarece que Bruno foi indagado se conhecia Luis Fernandes, Douglas e José Malaquias, ao que respondeu que não conhecia de forma alguma tais indivíduos; esclarece que no entanto, durante a ação, a mulher do Douglas telefonou para Malaquias perguntando se ele estava com "Douglas", cujo apelido é "Magrão"; esclarece que ambos os indivíduos franquearam espontaneamente o acesso dos seus celulares; esclarece que prosseguindo na apuração, verificaram que a mulher do Malaquias é tia da mulher do Bruno; esclarece que Douglas, questionado, acabou falando que conhecia "Bruno" e Malaquias, o qual era conhecido como "Véio"; Luis Fernandes disse que iria conversar com um tal de Paulo e Douglas veio a passeio; tais indivíduos foram conduzidos a esta unidade policial, sendo certo que aqui passaram a realizar pesquisas mais detidas, oportunidade em que constataram que no ano de 2016, José Malaquias e Bruno Luiz já haviam sido presos em flagrante no ano de 2016 pela DIG de Campinas por Associação Criminosa; esclarece que desta feita, acabou sendo verificada a presença de inúmeras contradições nos depoimentos; esclarece que ainda nas dependências desta unidade policial mantiveram contato com Solange, que é sócia da empresa onde José Malaquias trabalha, a qual referenciou que ele deveria estar no Estado de Minas gerais, e não no município de Santa Bárbara do Oeste; esclarece, ao que tudo indica, eles estavam preservando o caminhão com a vítima com o intuito de preservar o trabalho de carga, descarga e negociações dos demais integrantes da associação; esclarece que, diante dos fatos, foi proferida voz de prisão aos autuados; tem a acrescentar que não houve a localização de veículo de cor branca em condição suspeita no local (mídia digital).

O Delegado de Polícia, Dr. Marcel Willian Oliveira de Sousa, explicou como ocorreram as investigações após a prática delitiva, destacando os caminhos percorridos pelo trabalho policial para que desvendassem as autorias dos acusados. Acrescentou que foi encontrada digital no caminhão I/SCANIA G 420 LA6X4HNA, placas NIH8G79 e, com isso, foi possível realizar exame papiloscópico, sendo encontrada a digital de EVANDRO. Destacou que no caminhão do acusado José Malaquias foi encontrado um simulacro de arma de fogo. Acrescentou que no celular de Luiz Fernandes foram encontradas várias fotografias de armas de fogo, aparelho bloqueador de sinal, veículos produto de roubo, bem como um fotografia do caminhão do acusado José Malaquias.

Amealhados todos os documentos, depoimentos, laudos, e sendo inequívoca a materialidade do crime de roubo, cumpre apreciar o conjunto probatório de forma racional e ponderada, observando-se que o fato envolve trama complexa, e a despeito da prisão em flagrante, a tese formulada pela acusação não decorre de sequência de eventos apurados de forma linear e retilínea, exigindo dos investigadores o alinhamento de diversos elementos de prova colhidos em situações diversas e aparentemente desvinculadas, utilizando-se da somatória de "peças" para a união do "quebra-cabeças".

Evidentemente, incumbe à defesa dos acusados apontar eventuais falhas neste conjunto de elementos supostamente coeso apresentado pelo Ministério Público, tendo em vista que, como observa GUILHERME DE SOUZA NUCCI, "a finalidade da prova é a produção do convencimento do juiz no tocante à verdade processual, vale dizer, a verdade possível de ser alcançada no processo, seja conforme a realidade, ou não" (in Provas no Processo Penal, 2ª edição, 2011, RT, p. 18).

Independentemente do resultado do exame das provas, seja favorável à tese acusatória ou não, importa destacar que no âmbito das investigações que apresentam como objeto associações criminosas (como no caso do roubo de carga), é preciso compreender a relevância das denominadas provas indiciárias, que, a despeito de num primeiro momento não se mostrarem muito elucidativas, ao serem unidas e "costuradas" por meio do raciocínio indutivo, podem vir a permitir o alcance de uma

conclusão lógica e convincente, de forma a permitir um decreto condenatório. Acerca do tema, como bem salienta GUILHERME DE SOUZA NUCCI, "a prova indiciária é composta por vários fatos secundários, ou seja, inúmeros acontecimentos prontos a constituir um quadro maior indicativo da concretização do fato principal, objeto da imputação" (op cit, p. 201).

Ainda sobre a prova indiciária, MALATESTA avalia a questão com notável profundidade, trazendo à tona elementos que não podem ser ignorados no momento da promoção do julgamento. Primeiramente, para MALATESTA, a avaliação dos indícios impõe ao julgador a realização de raciocínio lógico, donde se parte do desconhecido para o conhecido por meio da relação de causalidade; em segundo lugar, parte-se de uma premissa menor que afirma a existência de um fato contido numa realidade mais ampla; em terceiro lugar, o exercício para se alcançar a conclusão mais ampla, impõe o conhecimento de regras práticas da experiência, donde se extrai a ideia de empirismo; em quarto lugar, a conclusão que se alcança por intermédio da utilização dos indícios é sempre diversa da informação que se utilizou inicialmente.

As ideias apresentadas no parágrafo anterior apenas sintetizam parte do raciocínio exposto por MALATESTA em sua obra "A Lógica das Provas em Matéria Criminal", sendo pertinente citar trecho elucidativo da lição do grande mestre, in verbis:

"Já vimos, falando da prova indirecta em geral, qual é a forma lógica do indício. A sua forma lógica, dissemos, é o raciocínio. Reüni todos os indícios possíveis, fazei sua análise lógica, e encontrar-vos heis sempre em frente de uma premissa maior, que tem por conteúdo um juízo específico de causalidade; de uma premissa menor, que afirma a existência de um sujeito particular que se contém no sujeito específico da maior; e de uma conclusão que atribui ao sujeito particular em questão o predicado atribuído na maior ao sujeito específico. Nesta conclusão, assenta propriamente o argumento probatório. Não é inútil aqui um esclarecimento. Falamos de juízo específico e de sujeito específico por exatidão de linguagem, porquanto o juízo verdadeiramente genérico de causalidade é o próprio princípio de causalidade: todo o fenómeno supõe a causa. O juízo de causalidade expresso pela maior do raciocínio indicativo não exprime propriamente senão a relação entre uma espécie de causas e uma espécie de efeitos; eis em que sentido o chamamos específico. Compreende-se, pois, que este juízo específico de causalidade é sempre geral relativamente ao juízo particular que se quer dele deduzir, Dado este esclarecimento, que nos parece útil, prossigamos.

Vimos também, anteriormente, que a ideia mais geral, contida no juízo da maior, nos é dada pela experiência, que a deduz por indução da observação das várias particularidades, Vimos, além disso, que esta ideia geral de que se parte, consiste, para o indício quasi sempre, e sempre para a presunção, no modo de ser e actuar ordinário da natureza. Remetendo para o completo desenvolvimento das teorias, relativamente a este ponto, para o que dissemos anteriormente nes mesma Parte do livro, julgamos oportuno considerar aqui de novo a força da relação, que o indício nos conduz do conhecido ao desconhecido, para fixar assim o valor do indício.

No indício a coisa que se apresenta como conhecida, é sempre diversa da coisa desconhecida que se faz conhecer. Ora, uma coisa conhecida só nos pode provar uma coisa desconhecida diversa, quando se nos apresente como sua causa ou como seu efeito, porquanto entre coisas diversas não há, como demonstramos, senão a relação de causalidade que possa conduzir de uma a outra. A coisa conhecida, que, enquanto serve para indicar a desconhecida, pode chamar-se também coisa indicadora, pode apresentar-se tanto como uma causa, como um efeito; e esta coisa indicadora pode consistir em um facto interno da consciência, ou em um facto externo do mundo" (op. cit., p. 208/209).

As lições de MALATESTA são essenciais para se promover análise adequada das provas

em matéria penal, devendo o jurista, e em especial, o julgador, estudar sua obra de maneira detida.

De qualquer sorte, este magistrado, ainda não satisfeito com a apresentação de temas relacionados à investigação empírica e ao método indutivo sob o prisma limitado da dogmática jurídica, buscou maior aprofundamento do tema na obra de FRANCIS BACON, especialmente no "Novo Órganon", de 1620, considerada obra de criação da indução científica.

O "Novo Órganon" trouxe a FRANCIS BACON o título de pai da ciência moderna, já que, buscando trazer método e racionalidade à apreciação dos fenômenos da natureza, buscou conferir maior certeza ao que se pode denominar "conhecimento científico", afastando-se de debates inúteis que se sustentavam em argumentações vazias:

"O ídolos e noções falsas que ora ocupam o intelecto humano e nele se acham implantados não somente o obstruem a ponto de ser difícil o acesso da verdade, como, mesmo depois de seu pórtico logrado e descerrado, poderão ressurgir como obstáculo à própria instauração das ciências, a não ser que os homens, já precavidos contra eles, se cuidem o mais que possam" (Coleção "Os Pensadores", XIII, Abril Cultural, Tradução José Aluysio Reis de Andrade, p. 26/27)

FRANCIS BACON, no desenvolvimento de seu método indutivo de interpretação da natureza, estabelece algumas etapas a serem seguidas, para se alcançar a certeza acerca do objeto de investigação: coleta exaustiva de dados em conformidade com observação rigorosa da natureza; reunião e organização racional destes dados; realização de experimentações de acordo com os dados coletados e organização, inclusive promovendo as exclusões pertinentes. Nesse sentido, o seguinte trecho do "Novo Órganon", elucidativo no aspecto:

"Para a constituição de axiomas deve-se cogitar de uma forma de indução diversa da usual até hoje e que deve servir para descobrir e demonstrar não apenas os princípios – como são corretamente chamados – como também os axiomas menores, médios e todos, em suma. Com efeito, a indução que procede por simples enumeração é uma coisa pueril, leva a conclusões precárias, expõe-se a perigo de uma instância que a contradiga. Em geral, conclui a partir de um número de fatos particulares muito menor que o necessário e que são também os de acesso mais fácil. Mas a indução que será útil para a descoberta e demonstração das ciências e das artes deve analisar a natureza, procedendo às devidas rejeições e exclusões, e depois, então, de posse dos casos negativos necessários, concluirá a respeito dos casos positivos. Ora, é certo que não foi até hoje feito, nem mesmo tentado, exceção feita, certas vezes, de Platão, que usa essa forma de indução para tirar definições ou ideias. Mas, para que essa indução ou demonstração possa ser oferecida como uma ciência boa e legítima, deve-se cuidar de um sem-número de coisas que nunca ocorreram a qualquer mortal. Vai mesmo ser exigido mais esforço que o até agora despendido com o silogismo. E o auxílio dessa indução deve ser invocado, não apenas para o descobrimento de axiomas, mas também para definir as noções. E é nessa indução que estão depositadas as maiores esperanças"

Não constituição de axiomas por meio dessa indução, é necessário que se proceda a um exame ou prova: deve-se verificar se o axioma que se constitui é adequado e está na exata medida dos fatos particulares de que foi extraído, se não os excede em amplitude e latitude, se é confirmado com a designação de novos fatos particulares que, por seu turno, irão servir como uma espécie de garantia. Dessa forma, de um lado, será evitado que se fique adstrito aos fatos particulares já conhecidos; de outro, que se cinja a sombras ou formas abstratas em lugar de coisas sólidas e determinadas na sua matéria. Quando esse procedimento for colocado em uso, teremos um motivo a mais para fundar nossas esperanças" (Op. Cit, fls. 74/75).

Pois bem, consideradas então as premissas do método indutivo, e verificada sua

pertinência no processo penal, especialmente em se considerando que seus fundamentos de validade foram buscados no próprio criador do método, FRANCIS BACON, incumbe aqui dar aplicação prática, analisando-se pormenorizadamente os fatos apresentados, avaliando-se a incidência das teses de acusação e defesa, promovendo-se as pertinentes refutações, inclusive com base nas regras de experiência prática (experimentações), e ao depois, concluindo sobre a comprovação das hipóteses (adequação ou não das condutas dos réus à denúncia).

Primeiramente, passa-se à coleta pormenorizada dos elementos de fato obtidos nos autos:

1- dos cinco acusados, quatro (exceto EVANDRO) foram encontrados na manhã do dia 09 de fevereiro de 2022 ao lado de um caminhão estacionado num posto de estrada, que havia sido roubado na madrugada do próprio dia, sendo que o motorista do veículo encontrava-se amordaçado e amarrado no interior do veículo;

2 - com a chegada dos policiais ao palco dos fatos, após receberem notícia anônima do roubo, intuitivamente verificaram o comportamento estranho dos acusados, o que permitiu a abordagem e a localização da vítima no interior do caminhão;

3 - a vítima disse que transportava uma carga de veneno agrícola de Resende-RJ até Uberlândia-MG, e quando parou na Rodovia Anhanguera, na altura de Limeira-SP, foi rendido por uma pessoa não identificada, com rosto coberto, que usava arma de fogo, sendo que foi amordaçado e amarrado, e somente encontrado pela manhã pelos policiais, no posto "Parada da Linguíça". Que tem certeza que após ser rendido, uma segunda pessoa adentrou o veículo para dar suporte ao primeiro roubador;

4 - os quatro réus (como já asseverado, EVANDRO não estava no local) detinham passagem policial, o que aguçou ainda mais o sentido de desconfiança dos policiais;

5 - os quatro réus disseram informalmente aos policiais que não se conheciam e estavam ali por acaso;

6 - em delegacia, os quatro réus mantiveram as versões de que estavam no local por acaso, tendo BRUNO afirmado que havia emprestado o veículo Fiat-Punto de Geraldo Malaquias Couto, irmão do corréu JOSÉ MALAQUIAS, para visitar o irmão em Piracicaba, tendo encontrado por mero acaso JOSÉ MALAQUIAS no posto de conveniência da estrada; LUIZ FERNANDES teria ido a Piracicaba dirigindo um veículo Prisma a procura de um marceneiro, na companhia do conhecido DOUGLAS, versão mantida por este último; JOSE MALAQUIAS disse que resolveu trafegar com seu caminhão baú descarregado, quando por mero acaso encontrou o amigo DOUGLAS no posto de conveniência.

7 - o sistema DETECTA identificou a circunstância dos veículos PUNTO e PRISMA terem percorrido a estrada juntos, desde Osasco até Santa Barbara Doeste;

8 - embora EVANDRO não estivesse no local dos fatos, sua impressão digital foi identificada no caminhão roubado;

9 - EVANDRO foi processado por participar de organização criminosa de roubo de cargas em ocasião anterior;

10- com exceção de EVANDRO, que negou veementemente a participação no evento, os outros réus alteraram as versões inicialmente apresentadas em delegacia de polícia, negando em juízo a participação no roubo, mas admitindo, com maior ou menor veemência, que estavam conluiados para praticarem crimes de furto de carga.

Considerando todos os dez episódios acima mencionados, o Ministério Público, de um lado, sustenta que os cinco acusados devem ser condenados, já que quatro deles

foram surpreendidos por policiais em local próximo ao caminhão roubado com a vítima custodiada, e não apresentaram versão convincente para justificar a situação inusitada; um deles, embora não estivesse no local, teve a impressão digital detectada no caminhão, e sua vida pregressa indica envolvimento com roubo de carga. De outro lado, as defesas dos acusados alegam a insuficiência probatória, apegando-se à circunstância de que não houve identificação do roubador pela vítima.

Analisando-se detidamente os dez fatos mencionados que sintetizam toda a trama processual, cotejando-se com os argumentos da acusação e defesa, e especialmente, valendo-se do método indutivo de interpretação, onde se faz uma coligação minuciosa de indícios, e depois, avalia-se a sua aplicabilidade à realidade prática, de acordo com as regras de experiência, foi possível ao juízo alcançar as seguintes conclusões:

1 - os quatro acusados (exceto EVANDRO) mentiram de forma descarada em três oportunidades. A primeira, quando abordados pelos policiais e disseram não se conhecer e que estavam no local por mero acaso. A segunda em delegacia de polícia, quando buscaram de forma mais pormenorizada manter a versão de que estavam no local por mero golpe de azar, embora se conhecessem mutuamente. A terceira mentira ocorreu em juízo, quando, após comprovado nos autos as relações recíprocas entre os envolvidos, e o fato de que os veículos se deslocaram de forma sincronizada para a região do roubo, verificando não ser possível manter as mentiras anteriores, optaram por trazer nova versão, que embora mais palatável, também se mostrou pouco convincente: admitiram que estavam conluiados para a prática de crimes, mais especificamente o furto de cilindros de oxigênio, onde não seria usada, em hipóteses alguma, a violência ou grave ameaça contra as potenciais vítimas.

2 - com todo o respeito à versão defensiva, a realidade prática impõe refutar completamente a ideia de um grupo ajustado para praticar crimes de "furto de carga", sendo tal modalidade praticamente inexistente. Isso porque, para se furtar cargas, ainda mais uma carga específica como "cilindros de oxigênio", seria necessário saber da prévia existência do material, e ainda contar com a desatenção do motorista, que de forma displicente teria que sair do local e deixar a porta do veículo aberta, à mercê da oportunidade dos furtadores. Tal realidade é inexistente. Quando um grupo se ajusta para subtrair cargas, evidentemente o faz pensando em render o motorista e eventual segurança, assumindo o risco do uso de violência ou grave ameaça.

3 - Considerando que a vida pregressa dos quatro acusados (exceto EVANDRO) não se mostra favorável, que admitiram estarem conluiados para a prática de crimes patrimoniais, e que foram surpreendidos por policiais em situação de vigília de uma caminhão cuja carga havia sido roubada poucas horas antes, e o motorista mantido amordaçado em seu interior, não há dúvida alguma acerca da participação dos quatro no roubo.

4 - quanto a EVANDRO, embora a impressão digital detectada traga sinais de sua participação, e ele não tenha apresentado justificativa para tal fato, não houve coligação entre tal indício e outros elementos de prova, o que torna a situação menos certa, tornando-se necessária a absolvição.

Logo, consideradas todas as circunstâncias apresentadas, é certo que os quatro réus (exceto EVANDRO), mediante grave ameaça, subtraíram os bens descritos na inicial. Ainda, os acusados constrangeram o ofendido Paulo Evandro Pallas, com o emprego de grave ameaça, rendendo-o, ameaçando-o e privando-lhe de sua liberdade a fim de realizar o roubo de bens da propriedade do dono da carga que transportava.

As causas de aumento de pena estão devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados, exceto o uso de arma de fogo, sendo inequívoco o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas, que foram confirmadas pelo ofendido e pela

prova testemunhal acusatória.

Quanto à causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, não se encontra bem delineada nos autos, já que encontrado um simulacro de arma no interior do caminhão, que provavelmente foi utilizado no crime.

Embora este magistrado adote o entendimento de que não é necessária a apreensão da arma de fogo para o reconhecimento da majorante, de outro lado, faz-se necessário o mínimo de certeza acerca da existência do instrumento, não se autorizando o reconhecimento com base em meras ilações. Assim, afasta-se referida causa de aumento de pena.

Por derradeiro, é caso de condenação pela prática do crime do artigo 288 do Código Penal, sem incidência da causa de aumento, pois não verificado o uso de arma de fogo, mas apenas simulacro, sendo que as fotografias de armas não são suficientes para comprovar a posse do material para utilização concreta em crimes.

Sabe-se que o delito de associação é crime de caráter permanente, que exige estabilidade, ou seja, não se confunde com a mera co-autoria. É de se impor, para a caracterização do crime de associação criminosa, que os parceiros atuem em conjunto de forma contínua, e não isolada.

A análise dos aparelhos celulares dos participantes indica vínculos entre eles, com trocas de informações ou imagens relacionadas a crimes prévios, e também há certeza de que os acusados se conheciam; no mais, não parece que em crime de notável complexidade como o roubo de cargas, seja hipótese de se entender que a coligação tenha sido meramente ocasional.

Evidentemente, no submundo das organizações criminosas, os vínculos internos são mais difíceis de serem comprovados, pois os envolvidos regularmente valem-se de estratégias para disfarçar a atuação, e utilizam-se de linguagem cifrada. No entanto, para se verificar a prática do crime previsto no artigo 288 do Código Penal, deve o juiz estar atento à realidade do obscuro ambiente, e no caso em concreto, há provas de ajuste prévio e relacionamento perene.

É certo que sempre será possível alegar a insuficiência de provas, porém, a necessidade de se fundamentar as condenações criminais em provas seguras, não se confunde com o verdadeiro "fetiche" de se exigir infinitamente provas e mais provas, o que certamente inviabilizaria qualquer condenação criminal.

Por assim ser, evidenciada a responsabilidade dos réus pelo crime de roubo qualificado indicado na denúncia, sem a majorante da arma de fogo, bem como associação criminosa, sem a majorante da arma de fogo, a parcial procedência da ação penal é a medida de rigor.

Passo a dosimetria da pena.

1) Réu JOSÉ MALAQUIAS

Atento para tais circunstâncias e as demais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico pela vasta relação de fls. 180/181 que o acusado ostenta maus antecedentes, pelas passagens registradas, a indicar a vida pregressa dedicada a ações criminosas. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, com aumento de 1/6 (um sexto), ou seja, quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias multa para o delito de roubo, e um anos e dois meses de reclusão para cada delito de quadrilha.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena para o crime de quadrilha, fixo em definitivo as penas no patamar de 1 ano e 2 meses de reclusão.

Reconhecida a causa de aumento de pena do artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V do Código Penal, aumento a reprimenda em 2/5, considerando como critério a proporcionalidade do número de majorantes, perfazendo a reprimenda o total de sete anos, quatro meses e doze dias de reclusão e quinze dias multa para o delito de roubo.

O valor de cada dia multa, atento à situação econômica do réu, fixo no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do maior salário mínimo vigente na data do fato.

Assim, em definitivo, fixo as penas do acusado JOSÉ MALAQUIAS COUTO em sete anos, quatro meses e doze dias de reclusão, além de 15 dias-multa para o crime de roubo, e 1 ano e 2 meses de reclusão para os crime de associação criminosa (quadrilha), alcançando-se o patamar de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias multa.

2) Réu LUIZ FERNANDES

Atento para as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que os antecedentes do réu não lhes são favoráveis, mas diante da reincidência (autos 0077357-18.2011), deixo de valorar tal circunstância neste momento, reservando a sua aplicação para a segunda fase de cálculo de dosimetria da pena